

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4352/2532

บริษัท กัก ยาง อุตสาหกรรม จำกัด
นาย เฉลิม องค์ วิศิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 75, มาตรา 76

เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่ทนายจำเลยโดยชอบแล้วจำเลยจะอ้างเหตุว่าจำเลยขัดแย้งในการดำเนินคดีกับทนายจำเลย และทนายจำเลยไม่ได้แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทราบ ขอให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่โดยที่จำเลยมิได้จำกัดอำนาจของทนายหรือถอนทนายจำเลยในขณะเกิดเหตุขัดแย้งกัน คงปล่อยให้ทนายจำเลยทำหน้าที่ทนายต่อไปย่อมไม่อาจรับฟังได้

คดีสืบเนื่องมาจากในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นจำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นจึงได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังโดยถือว่าจำเลยทราบการอ่านคำพิพากษาแล้ว ศาลชั้นต้นออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษภายใน 1 เดือนเจ้าหน้าที่ศาลได้ปิดคำบังคับให้จำเลยทราบแทนการส่งหมาย

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยเพิ่งทราบว่าได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยได้รับคำบังคับของศาลชั้นต้น จำเลยไม่เคยทราบมาก่อนว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนื่องจากจำเลยขัดแย้งกับนายเมธา ชูแสง ทนายความของจำเลยคนเดิม แต่

หมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ส่งไปให้นายเมธา และนายเมธาไม่ได้แจ้งให้
จำเลยทราบอีกทั้งไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ทราบ
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้วขอศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2530
นางสาวเทียนทิพย์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเดียวกันได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ไว้แทนนายเมธา ชูแสงทนายจำเลย ดังนั้น ที่เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายนัดตั้ง
กล่าวให้แก่นายเมธาทนายจำเลย จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 75, 76 แล้ว จำเลยจะอ้างเหตุว่าจำเลยขัดแย้งในการดำเนินคดีกับทนาย
จำเลย และทนายจำเลยไม่ได้แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทราบ
ตามคำร้องดังกล่าวของจำเลยและคำแถลงของจำเลย ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2527ขอ
ให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่ โดยที่จำเลยมิได้จำกัดอำนาจของ
ทนายหรือถอนทนายจำเลยในขณะเกิดเหตุขัดแย้งกันคงปล่อยให้นายเมธาทำหน้าที่
ทนายต่อไปย่อมไม่อาจรับฟังได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นสี่)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ